

1500283-48.2022.8.26.0625

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... é garçom, já foi processado por tráfico de drogas. Está preso por homicídio, esta sendo acusado. Realmente a droga estava com ele, em seu carro, é usuário.

A testemunha Leandro, Policial Civil, ouvido em solo policial (fls. 10), relatou "que nesta data, na companhia do policial civil RICARDO, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500283-48.2022.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-48.2022.8.26.0625

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3005359/2022 - DEIC - TAUBATE,

22625524 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON D ASSIS LEONARDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ALISSON D ASSIS LEONARDO, qualificado nos autos às fls. 12, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06, sob a acusação de que, na manhã de 25 de janeiro de 2022, na Rua Humberto Passarelli, n.º 461, Independência, nesta cidade e comarca, guardava, para uso próprio, 5,33 g (cinco gramas e trinta e três centigramas) de maconha, acondicionada na forma de fragmentos vegetais, consoante laudo de constatação provisória de fls. 24/26, substância tóxica determinadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na denúncia que, na aludida data, em razão do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela Vara do Júri de Taubaté (autos 1500149-21.2022.8.26.0625 - fls. 04/08), foi efetivada revista no veículo GM/Corsa, cor branca, placas BXT-6939 e sobreveio a apreensão de uma porção de maconha - substância tóxica que detinha o réu a disponibilidade em condições de pronto uso. A denúncia (fls. 01) foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 91/92).

Os autos são oriundos do Juizado Especial Criminal, redistribuídos a este Juízo porque o réu não estava sendo encontrado.

Após diligências, o réu foi pessoalmente citado (fls. 121/122) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 126/127).

Em instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu. Pena de prestação de serviços à comunidade, pois o réu é reincidente.

A Defesa, diante da confissão, requereu seja considerada a atenuante e aplicada a pena de advertência, por não ser específica a reincidência.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pela decisão da Vara do Júri de Taubaté que autorizou o mandado de busca e apreensão domiciliar nos autos do processo n.º 1500149-21.2022.8.26.0625 (fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pela fotografia da droga (fls. 16), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 25/27), pelo exame químico-toxicológico que constatou a presença de Tetrahydrocannabinol (THC) no material apreendido (fls. 75/77), e, ainda, por toda prova oral colhida. A autoria igualmente é certa.

O réu, na delegacia (fls. 12), informou "que na presença de seu advogado DR. Renan Santana Carvalho - OAB 348.180, confessa ser o dono da porção de maconha localizada pelos policiais no interior do carro, confessando que a droga era para o seu consumo pessoal. Que alega ser usuário de maconha desde os 13 anos de idade e nunca fez tratamento a fim de parar de usar a droga maconha. Que alega não usar nenhuma outra droga, que apenas fuma maconha." (sic).

Em juízo o réu Alisson disse que tem 26 anos, é garçom, já foi processado por tráfico de drogas. Está preso por homicídio, esta sendo acusado. Realmente a droga estava com ele, em seu carro, é usuário.

A testemunha Leandro, Policial Civil, ouvido em solo policial (fls. 10), relatou "que nesta data, na companhia do policial civil RICARDO, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo nº 1500149-21.2022.8.26.0625 em face do autor ALISSON, se dirigiram até o endereço situado na Rua Humberto Passarelli, 461, Apto 47 BL C, bairro da Independência, Taubaté/SP. Que esclarecem que também há dois mandados de prisão temporária expedidas em face do autor ALISSON, prisões temporárias estas que foram expedidas nos autos do processo nº 1500149-21.2022.8.26.0625, que investiga o crime de homicídio consumado, e processo nº 1500138-89.2022.8.26.0625, que investiga o crime de homicídio tentado. Que no local dos fatos foi dada ciência do teor dos mandados para o autor ALISSON e iniciaram as buscas no interior do apartamento onde foi localizado no quarto do autor ALISSON um telefone celular, bem como foi localizado o veículo GM/Corsa, cor branca, placas BXT 6939, veículo este que estava sob a posse do investigado ALISSON e é de interesse na investigação do homicídio, celular e veículo que foram apreendidos em auto próprio no boletim de ocorrência nº 20/DEIC/2022. Que esclarece ainda que no interior do veículo foi localizada uma porção de maconha que o autor ALISSON confessou ser de sua propriedade alegando ser usuário de maconha. Que terminado o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar comparecem nesta Delegacia de Polícia especializada para que sejam tomadas as medidas de polícia judiciária cabíveis. que o telefone celular e o veículo foram apreendidos em auto próprio no RDO 20/DEIC/2022 e encaminhados para o setor de homicídios desta delegacia de polícia especializada para que seja dada continuidade nas investigações." (sic).

Em juízo, Leandro confirmou que o réu trazia consigo droga para seu uso.

A testemunha Ricardo, Policial Civil, ouvido em solo policial (fls. 11), relatou "que nesta data, na companhia do policial civil LEANDRO, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo nº 1500149-21.2022.8.26.0625 em face do autor ALISSON, se dirigiram até o endereço situado na Rua Humberto Passarelli, 461, Apto 47 BL C, bairro da Independência, Taubaté/SP. Que esclarecem que também há dois mandados de prisão temporária expedidas em face do autor ALISSON, prisões temporárias estas que foram expedidas nos autos do processo nº 1500149-21.2022.8.26.0625, que investiga o crime de homicídio consumado, e processo nº 1500138-89.2022.8.26.0625, que investiga o crime de

homicídio tentado. Que no local dos fatos foi dada ciência do teor dos mandados para o autor ALISSON e iniciaram as buscas no interior do apartamento onde foi localizado no quarto do autor ALISSON um telefone celular, bem como foi localizado o veículo GM/Corsa, cor branca, placas BXT 6939, veículo este que estava sob a posse do investigado ALISSON e é de interesse na investigação do homicídio, celular e veículo que foram apreendidos em auto próprio no boletim de ocorrência nº 20/DEIC/2022. Que esclarece ainda que no interior do veículo foi localizada uma porção de maconha que o autor ALISSON confessou ser de sua propriedade alegando ser usuário de maconha. Que terminado o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar comparecem nesta Delegacia de Polícia especializada para que sejam tomadas as medidas de polícia judiciária cabíveis. que o telefone celular e o veículo foram apreendidos em auto próprio no RDO 20/DEIC/2022 e encaminhados para o setor de homicídios desta delegacia de polícia especializada para que seja dada continuidade nas investigações." (sic).

Não foi ouvido em juízo.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

O réu estava sendo investigado por homicídio qualificado na Vara do Júri desta Comarca, tendo sido decretada sua prisão temporária e expedido mandado de busca e apreensão nos autos de nº 1500149-21-2022.8.26.0625 (fls. 05/09).

Com a ordem judicial, os policiais diligenciaram ao endereço do réu, onde apreenderam o celular e o veículo dele, considerando que tais objetos eram de interesse nas investigações.

Nessa oportunidade, no interior do veículo do réu, os policiais localizaram uma porção de maconha e, informalmente questionado, ele confessou a propriedade da droga, alegando ser usuário de entorpecentes.

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu reiterou sua confissão acerca da propriedade da droga e aduziu que esta se destinava ao consumo dele, adicionando ser usuário de drogas desde os 13 anos de idade.

Em juízo, novamente confessou a prática do crime.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

A autoria delitiva é inconteste.

O crime de porte de substância entorpecente para o consumo próprio é crime formal, de perigo presumido para a saúde pública, que se perfaz independentemente da quantidade do estupefaciente portado. Afinal, o porte proibido é fator decisivo na difusão do pernicioso vício, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do réu.

Confirma-se a respeito o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

"A pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta. Precedente" (HC 158.955/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado em 17/05/2011).

Ademais, a quantidade de droga localizada no veículo do réu (5,33g) não é suficiente para caracterizar o tráfico de drogas, sem que venha acompanhada de outros elementos seguros de traficância.

Insta consignar que o laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 25/27) e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 75/77) detectaram a presença da substância tetrahidrocannabinol (THC) no material apreendido.

Neste cenário, a imputação feita ao réu na denúncia, por infração ao artigo 28 da Lei nº 11.343/06, deve ser acolhida.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o

réu é reincidente (processo n. 0000252-39.2016.8.26.0520, da 3ª Vara Criminal de Taubaté, execução n. 0001420-86.2015.8.26.0625, cuja sentença de extinção da pena se deu em 04/06/2022, às fls. 158), prestará serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses, nos termos do artigo 28, §4º, da Lei de Tóxicos.

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Com relação ao crime anterior pelo qual o réu foi condenado, não há previsão legal de que a reincidência se dê pelo mesmo tipo penal.

Confesso, atenuo a pena, para que passe a ser de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ausentes outras circunstâncias incidentes sobre a pena, torno-a definitiva no quantum acima fixado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR ALISSON D ASSIS LEONARDO, filho de Marcelo D Assis Leonardo e Maria Aparecida De Carvalho Dos Santos, RG n.º 39.835.648-8, nascido aos 28 de março de 1996, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, à pena de 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Taubaté, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA